

일련번호	1	감 사 자	안전감사실장 외 2명		공 개 () 비공개 (○)
신분상 조치	1	재정상 조치	-	행정상 조치	1
수감(처리) 부서	0000처	처분요구일자	2025. 8.	회신기일	2025. 10.

평택도시공사 주의(훈계)·개선

제 목 감독당직실 이용 부적정
관 계 부 서 0000처
내 용

1. 업무개요

평택도시공사 도시개발처에서는 직접감독 방식이 아닌 별도의 건설사업관리 용역을 운영하는 방식으로 브레인시티 1단계 조성공사를 추진하고 있고 부서내 해당 공사업무를 담당하고있는 ‘공사관리관’ 직원은 ○○○ 부장, ◇◇◇ 부장, △△△ 차장 등 총 3명이다.

●●●●● ●●● 조성공사 현장에는 공사 내부방침에 따라 발주청 직원인 ‘공사관리관’의 원활한 업무수행을 위한 공간으로서 별도의 감독 사무실을 설치하여 운영하고 있으며 감독사무실은 세부적으로 감독실과 감독당직실로 구성되어있다. 이 중 ‘감독실’은 관계자와 회의를 하거나 간단한 사무업무를 볼 수 있는 등 주 사무공간이라 할 수 있고 ‘감독당직실’은 비상상황시 대기 등 업무 연장선상에서 ‘공사관리관’ 직원들의 휴식을 위한 공간이라고 할 수 있다.

현재 감독당직실 공간에 대해서는 ‘공사관리관’ 중 박은용 부장이 단독으로 활용하고 있다.

2. 관련법령(판단기준)

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제17항에 따르면 ‘공사감독자는 현장에 상주하는 것을 원칙으로 하며, 공사관리관은 비상주를 원칙으로 한다. 다만, 공사의 중요도 및 현장 여건을 판단한 결과 현장에 상주하는 것이 공사추진상 효율적이라 인정되는 경우에는 상주근무를 할 수 있다.’라고 명시되어있다.

이에 따르면 ●●●●●● ●●● 조성공사를 담당하는 공사관리관 직원은 현장에 비상주하는 것이 원칙이나, 예외조항에 대한 별도 판단과정 후에 현장에 상주 여부를 결정해야한다. 이 경우 공사관리관은 발주청 소속 직원임에 따라 현장에 상주여부를 결정하는 판단주체는 발주청인 평택도시공사라 할 수 있고 이를 종합적으로 살펴보면 비상주가 원칙인 공사현장에 대한 상주여부는 예외조항에 대한 별도 검토 후 기관의 장 또는 위임전결규정에 의한 관리자에게 별도 승인을 받아야 하는 것으로 볼 수 있다.

감독사무실 운영과 관련해서는 명확한 기준이 없고 타기관 사례를 종합적으로 살펴본 결과 각 사업 및 기관 내부여건 등을 종합적으로 고려하여 기관 자체적으로 내부방침을 수립하여 운영하고 있다.

이러한 감독사무실의 ‘감독당직실’ 공간에 대해 구체적으로 살펴보면 해당 공간의 용도를 명확하게 규정하고 있는 기준이 없으며, 법률자문 결과 「이해충돌방지법」 제13조에 따른 ‘기관이 소유 또는 임차’하고 있는 공간에도 해당하지 않음에 따라 그 이용환경이 모호하다 할 수 있지만, ●●●●●● ●●● 공사업무관련 직원들의 조사결과 일관되게 답변된 사실을 종합해 볼 때 관례상 ‘감독당직실은 ‘업무상 필요시 이용하는 공간’이며, ‘이용이 필요한 직원은 자유롭게 이용할 수 있는 공용 공간’으로 해석 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○ 부장은 비상주가 원칙인 ●●●●●● ●●●● 건설현장에 대해 ‘공사관리관’이라는 개인직무를 활용한 자체판단으로 현장 상주를 결정하였고, 그 과정에서 공사 내부직원이 업무상 필요시 자유롭게 이용해야하는 ‘공용공간’인 감독당직실 공간을 별도의 내부방침 및 관리자 승인 없이 ‘개인공간’으로 장기간 이용하였다.

4. 관계부서 의견

감독당직실 운영과 관련해서 명확한 기준이 부재한 상황이었고, 부서내 과중한 업무구조 속에서 공사 핵심 사업인 ●●●●●● ●●●● 조성공사의 감독 업무를 충실하게 하기 위한 일환으로 ○○○ 부장이 감독당직실을 이용한 부분에 대해 충분히 고려가 필요하고 향후 기관 내부규정이 마련되어 관련 사건이 재발되지 않기를 바란다고 하였다.

조치할 사항

【 주의(훈계) 요구 】 ‘공사관리관’이라는 개인직무를 활용하여 관리자 승인 없이 감독당직실이라는 공용공간을 개인적으로 활용한 ‘○○○ 부장’에 대해 ‘훈계’ 조치하시기 바랍니다.

【 개선 요구 】 향후에는 같은 사례가 발생하지 않도록 「감독사무실에 관한 세부 운영기준」을 마련하여 주시기 바랍니다.